Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1	Nama lengkap	:	**Jumanto als Anto**;
2.	Tempat lahir	:	Medan;
3.	Umur/tanggal lahir	:	32 Tahun/7 Mei1982;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jalan pasar I Gg. Radar No.6 Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Juru Parkir;

Terdakwa 2

1	Nama lengkap	:	**Rizki als Kiki**;
2.	Tempat lahir	:	Jakarta;
3.	Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun/2 Desember 1996;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-Laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jalan Pasar I Gg.Elektri No.2 Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan;
7.	Agama	:	Kristen;
8.	Pekerjaan	:	Juru Parkir;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdri Hj.Erlina, S.H. , DKK Advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum “MENARA KEADILAN” yang berkantor dijalan Bambu No.64 Medan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Mdn pada tanggal 11 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1061/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa-I JUMANTO Als ANTO dan terdakwa-II RIZKI Als KIKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa-I JUMANTO Als ANTO dan terdakwa-II RIZKI Als KIKI** masing-masing selama **:**
9 (sembilan) Tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10 warna merah serta 1 (satu) Unit Powerbank merk Robot warna Putih,***dirampas untuk dimusnahkan***,1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih,***dirampas untuk Negara*** dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

FU dengan No.Pol BK 6127 ADY warna Merah, ***dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yaitu kepada Mario Tambunan***.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis berdasarkan Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 01 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa ingin diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki diri menjadi pribadi yang baik;
3. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka **terdakwa-I JUMANTO Als ANTO dan terdakwa-II RIZKI Als KIKI** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** *berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram**"***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Junianto Sitorus bersama dengan saksi Heru Syahputra dan saksi Syaifullah (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud tepatnya didalam rumah kost-kostan dan sesampainya disana saksi Heru Syahputra menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa-I Jumanto Als Anto mendatangi saksi Heru Syahputra dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa-II Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa-I menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-II lalu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-I ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru.

- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PANI dan MUSA di Jalan S Parman Gg Harapan Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).\
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu* tersebut sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomot : 85/EX.POL.00.01.0138/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lilis S.Hutabarat berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40,80 gram (disisihkan 10 gram dan sisanya 30,80 gram dimusnahkan).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1236/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang menyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **JUMANTO Als ANTO dan RIZKI Als KIKI** berupa *1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram* adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka **terdakwa-I JUMANTO Als ANTO dan terdakwa-II RIZKI Als KIKI** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*** *berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram****"***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika itu saksi Junianto Sitorus bersama dengan saksi Heru Syahputra dan saksi Syaifullah (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud tepatnya didalam rumah kost-kostan dan sesampainya disana saksi Heru Syahputra menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa-I Jumanto Als Anto mendatangi saksi Heru Syahputra dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa-II Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa-I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-II lalu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-I ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru.

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam *memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu* tersebut sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomot : 85/EX.POL.00.01.0138/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lilis S.Hutabarat berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40,80 gram (disisihkan 10 gram dan sisanya 30,80 gram dimusnahkan).
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1236/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang menyatakan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **JUMANTO Als ANTO dan RIZKI Als KIKI** berupa *1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram* adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan.
- Bahwa bersama dengan Saksi Junianto dan saksi Syaifullah mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan yang mana para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud tepatnya didalam rumah kost-kostan dan sesampainya disana Saya menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa Jumanto Als Anto mendatangi saya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa Jumanto Als Anto menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa Rizki Als Kiki lalu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa Jumanto Als Anto ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan tersebut milik dua orang terdakwa yang dibeli dari dua orang lakilaki di Gg. Harapan Jalan Pasundan yang barang tersebut di peroleh saat kedua terdakwa membeli sabu senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) serta dengan menjaminkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna merah yang terparkir di depan kost yang mana sepeda motor tersebut digunakan untuk kendaraan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Syaifullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan.
- Bahwa bersama dengan Saksi Junianto dan saksi Syaifullah mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan yang mana para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud tepatnya didalam rumah kost-kostan dan sesampainya disana Saya menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa Jumanto Als Anto mendatangi saya dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa Jumanto Als Anto menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut Ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa Rizki Als Kiki lalu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa Jumanto Als Anto ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan tersebut milik dua orang terdakwa yang dibeli dari dua orang lakilaki di Gg. Harapan Jalan Pasundan yang barang tersebut di peroleh saat kedua terdakwa membeli sabu senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus) serta dengan menjaminkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki Satria FU 150 warna merah yang terparkir di depan kost yang mana sepeda motor tersebut digunakan untuk kendaraan membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **JUMANTO Als ANTO** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIZKI Als KIKI ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan salah seorang saksi polisi menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa-I Jumanto Als Anto mendatangi saksi Heru Syahputra dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa-II Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa-I menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-II lalu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-I ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di sebelah kanan Terdakwa JUMANTO Als ANTO yaitu 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa Rizki Als Kiki lalu dari kantong celana;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIZKI Als KIKI membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PANI dan MUSA di Jalan S Parman Gg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Harapan Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa memperjual belikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

2. Terdakwa II. **RIZKI Als KIKI** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa JUMANTO Als ANTO ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan salah seorang saksi polisi menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa-I Jumanto Als Anto mendatangi saksi Heru Syahputra dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa-II Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa-I menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-II lalu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-I ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti di sebelah kanan Terdakwa JUMANTO Als ANTO yaitu 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa Rizki Als Kiki lalu dari kantong celana;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa RIZKI Als KIKI membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PANI dan MUSA di Jalan S Parman Gg Harapan Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa memperjual belikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum perkara pidana tentang narkotika;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram
2. 1 (satu) buah timbangan warna silver
3. 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi : 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10 warna merah serta 1 (satu) Unit Powerbank merk Robot warna Putih
4. 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan No.Pol BK 6127 ADY warna Merah

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara penyidik juga ditemukan bukti surat berupa :

1. Berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomot : 85/EX.POL.00.01.0138/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lilis S.Hutabarat berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40,80 gram (disisihkan 10 gram dan sisanya 30,80 gram dimusnahkan).

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1236/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang menyatakan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa JUMANTO Als ANTO dan RIZKI Als KIKI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan, ketika itu saksi Junianto Sitorus bersama dengan saksi Heru Syahputra dan saksi Syaifullah (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud tepatnya didalam rumah kost-kostan dan sesampainya disana saksi Heru Syahputra menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa-I Jumanto Als Anto mendatangi saksi Heru Syahputra dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa-II Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa-I menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-II lalu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-I ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru.
- Bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PANI dan MUSA di Jalan S Parman Gg Harapan Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta lima ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa JUMANTO Als ANTO dan RIZKI Als KIKI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40,80 gram (disisihkan 10 gram dan sisanya 30,80 gram dimusnahkan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya belebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram
5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. **JUMANTO Als ANTO** dan Terdakwa II. **RIZKI Als KIKI** kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga para Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan denganmelanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BadanPengawas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan **RIZKI Als KIKI**, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensialaboratorium, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan, ketika itu saksi Junianto Sitorus bersama dengan saksi Heru Syahputra dan saksi Syaifullah (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud tepatnya didalam rumah kost-kostan dan sesampainya disana saksi Heru Syahputra menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa-I Jumanto Als Anto mendatangi saksi Heru Syahputra dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa-II Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa-I menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-II lalu dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-I ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru.

Menimbang, bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PANI dan MUSA di Jalan S Parman Gg Harapan Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lain sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa berperan sebagai penjual atau pengedar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4.**Unsur"Yang dalam bentuk tanaman beratnya belebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**";

Menimbang, bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Petugas Kepolisian menyita barang bukti milik terdakwa JUMANTO Als ANTO dan RIZKI Als KIKI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40,80 gram (disisihkan 10 gram dan sisanya 30,80 gram dimusnahkan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomot : 85/EX.POL.00.01.0138/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Lilis S.Hutabarat berupa 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40,80 gram (disisihkan 10 gram dan sisanya 30,80 gram dimusnahkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1236/NNF/2023 tanggal 09 Maret 2023 yang menyatakan barang bukti yang diperiksa milik terdakwa JUMANTO Als ANTO dan RIZKI Als KIKI berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperbuat dengan sebenarnya yang ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol.,S.Si.,M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya didalam kamar kost-kostan, ketika itu saksi Junianto Sitorus bersama dengan saksi Heru Syahputra dan saksi Syaifullah (ketiganya anggota Polri Polsek Medan Helvetia) mendapat informasi tentang adanya transaksi jual beli di Jalan M. Idris Kel.Sei Putih Timur 2 Kec.Medan Petisah Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud tepatnya didalam rumah kost-kostan dan sesampainya disana saksi Heru Syahputra menyamar sebagai pembeli dan pada saat itu terdakwa-I Jumanto Als Anto mendatangi saksi Heru Syahputra dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver sedangkan terdakwa-II Rizki Als Kiki berada didepan pintu masuk kamar kost dan pada saat terdakwa-I menimbang narkotika jenis sabu-sabu tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap kedua terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram dan 1 (satu) unit timbangan warna silver, kemudian setelah dilakukan penggeledahan kembali ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung A10 warna merah dari kantong celana sebelah kanan terdakwa-II lalu dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kantong celana sebelah kanan terdakwa-I ditemukan 1 (satu) unit hanphone INFINIX warna biru.

Menimbang, bahwa para terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari PANI dan MUSA di Jalan S Parman Gg Harapan Medan seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu para terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sehingga para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah adanya kesepakatan antara Para Terdakwa, dan terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu memguasai Narkotika secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karekteristik 2 (dua) lembaga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa jenis pidana (straf sort) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwqa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara, sehingga dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa, akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif, motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh Para Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10 warna merah serta 1 (satu) Unit Powerbank merk Robot warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih, yang Para terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan No.Pol BK 6127 ADY warna Merah, dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yaitu kepada Mario Tambunan

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Para Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa-I JUMANTO Als ANTO dan terdakwa-II RIZKI Als KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk menjual, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-I JUMANTO Als ANTO dan terdakwa-II RIZKI Als KIKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 40.80 (empat puluh koma delapan nol) gram, 1 (satu) buah timbangan warna silver, 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah Handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit Handphone Samsung A10 warna merah serta 1 (satu) Unit Powerbank merk Robot warna Putih,

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit sepeda motor Merk Honda Beat warna putih

dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU dengan No.Pol BK 6127 ADY warna Merah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yaitu kepada Mario Tambunan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Nazir, S.H., M.H. , Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWANDI PURBA, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sari Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-Hakim Anggota .	Hakim Ketua,
M.Nazir., S.H., M.H.	Nani Sukmawati, S.H., M.H.
Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)